MÉTODO APROVAÇÃO OAB · SINOPSE

Direito Civil

Parte Geral, Obrigações, Contratos, Responsabilidade Civil, Direitos Reais, Família e Sucessões, organizados do jeito que a FGV cobra.

6 questões na 1ª fase | Grupo **A** | Leitura: **cerca de 60 min**

Como usar esta sinopse

> Direito Civil tem matéria vasta, mas a FGV concentra as 6 questões em poucos institutos: capacidade, defeitos do negócio jurídico, prescrição, contratos em espécie, responsabilidade civil, usucapião, regime de bens e ordem de vocação hereditária. Esta sinopse vai direto a eles.

6	4	13	7
questões por prova, em média	a meta mínima de acertos	seções com tabelas e exemplos	livros do Código Civil cobertos

O método de leitura

1. **Primeira leitura:** leia do começo ao fim, sem grifar. O objetivo é entender a lógica de cada instituto.
2. **Lei seca:** leia os artigos citados em cada seção. A FGV reproduz a redação literal nas alternativas.
3. **Questões:** faça as questões de Direito Civil na plataforma. Para cada erro, volte à seção correspondente.
4. **Revisão semanal:** releia só a última seção (pegadinhas, números e checklist).

LEI SECA
O dispositivo exato que você precisa ler.

COMO CAI
Uma situação no formato das questões da FGV, com a resposta explicada.

ATENÇÃO
A troca de palavras que a banca usa para derrubar candidatos.

PARA MEMORIZAR
Um atalho para guardar números, listas e prazos.

Sumário

1 Pessoa natural e capacidade
2 Pessoa jurídica e bens
3 Negócio jurídico e seus defeitos
4 Prescrição e decadência
5 Obrigações
6 Teoria geral dos contratos
7 Contratos em espécie
8 Responsabilidade civil
9 Posse e propriedade
10 Usucapião e direitos reais
11 Direito de família
12 Direito das sucessões
13 Pegadinhas, prazos e revisão final

1 Pessoa natural e capacidade

> A personalidade civil começa do **nascimento com vida**, mas a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do **nascituro** (art. 2º). Toda pessoa tem capacidade de direito; o que varia é a capacidade de fato, ou seja, de exercer pessoalmente os atos da vida civil.

Incapacidades depois do Estatuto da Pessoa com Deficiência

Absolutamente incapazes (art. 3º)	Relativamente incapazes (art. 4º)
Somente os **menores de 16 anos**. São **representados**; o ato praticado sozinho é **nulo**.	Maiores de 16 e menores de 18 anos; ébrios habituais e viciados em tóxico; aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade; os pródigos. São **assistidos**; o ato praticado sem assistência é **anulável**.

ATENÇÃO

Desde a Lei 13.146/2015, a **deficiência não afeta a plena capacidade civil** (art. 6º do EPD). Não existe mais maior de idade absolutamente incapaz. A curatela é medida extraordinária, proporcional e restrita a atos patrimoniais e negociais. Para apoiar a pessoa com deficiência sem retirar sua capacidade, existe a **tomada de decisão apoiada** (art. 1.783-A).

Cessação da menoridade e emancipação (art. 5º)

- **Voluntária:** concedida pelos pais, ou por um deles na falta do outro, por **instrumento público**, independentemente de homologação judicial, se o menor tiver **16 anos completos**.
- **Judicial:** por sentença, ouvido o tutor, se o menor tiver 16 anos completos.
- **Legal:** pelo casamento; pelo exercício de emprego público efetivo; pela colação de grau em curso de ensino superior; pelo estabelecimento civil ou comercial, ou pela relação de emprego, desde que, em função deles, o menor com 16 anos tenha economia própria.

A emancipação voluntária **não exonera os pais** da responsabilidade pelos danos causados pelo filho (entendimento do STJ), justamente para evitar fraude.

Fim da personalidade: morte, ausência e morte presumida

- **Morte presumida sem ausência (art. 7º):** se for extremamente provável a morte de quem estava em perigo de vida, ou se alguém desaparecido em campanha ou feito prisioneiro não for encontrado até 2 anos após o término da guerra. A sentença fixa a data provável do falecimento.
- **Ausência (arts. 22 a 39):** três fases. **Curadoria** dos bens; **sucessão provisória**, que pode ser requerida 1 ano após a arrecadação dos bens (ou 3 anos, se o ausente deixou representante); e **sucessão definitiva**, 10 anos após o trânsito em julgado da sentença de sucessão provisória, ou provando-se que o ausente tem 80 anos e que de 5 datam as últimas notícias dele.
- **Comoriência (art. 8º):** se dois ou mais indivíduos falecerem na mesma ocasião, sem que se possa averiguar quem morreu primeiro, presumem-se **simultaneamente mortos**. Um não herda do outro.

Direitos da personalidade (arts. 11 a 21)

São intransmissíveis e irrenunciáveis, e seu exercício não pode sofrer limitação voluntária, salvo nos casos previstos em lei. É vedada a disposição do próprio corpo que importe diminuição permanente da integridade

física, salvo por exigência médica ou para transplante (art. 13). É válida a disposição gratuita do próprio corpo, no todo ou em parte, para depois da morte, com objetivo científico ou altruístico, e ela pode ser revogada a qualquer tempo (art. 14). Para o morto, tem legitimidade para pedir a tutela o cônjuge ou qualquer parente em linha reta ou colateral até o 4º grau (art. 12, parágrafo único). O STF dispensou a autorização prévia para **biografias** (ADI 4815).

> **COMO CAI**
>
> Júlio, 17 anos, vendeu sozinho a moto que herdou do avô. **O negócio é nulo ou anulável?**
>
> Anulável. Júlio é relativamente incapaz e deveria ter sido assistido. O prazo decadencial para anular é de 4 anos, contados do dia em que cessar a incapacidade (art. 178, III).

2 Pessoa jurídica e bens

Desconsideração da personalidade jurídica

Teoria	Onde está	Requisitos
Maior	Código Civil, art. 50	**Abuso da personalidade**, caracterizado por **desvio de finalidade** (uso doloso da PJ para lesar credores) ou **confusão patrimonial**. Atinge os administradores ou sócios **beneficiados direta ou indiretamente** pelo abuso.
Menor	CDC, art. 28, § 5º; Lei Ambiental, art. 4º	Basta que a personalidade seja **obstáculo ao ressarcimento** do consumidor ou do dano ambiental. Não exige abuso.

- A mera existência de grupo econômico, sem os requisitos do art. 50, não autoriza a desconsideração (§ 4º). A simples expansão ou alteração da finalidade original da atividade também não é desvio de finalidade (§ 5º).
- **Desconsideração inversa:** atinge a pessoa jurídica para responder por dívidas do sócio que esvaziou seu patrimônio pessoal transferindo bens para a empresa (§ 3º). Muito comum em divórcios.
- No processo, a desconsideração se faz pelo **incidente** dos arts. 133 a 137 do CPC, com citação do sócio, ou já na petição inicial, caso em que não se instaura o incidente.

Associações e fundações

- **Associação:** união de pessoas para fins não econômicos. Não há, entre os associados, direitos e obrigações recíprocos (art. 53). A exclusão de associado só é admissível havendo justa causa, assegurados direito de defesa e recurso (art. 57).
- **Fundação:** patrimônio afetado a uma finalidade, criado por escritura pública ou testamento. Só pode ter fins de assistência social, cultura, educação, saúde, segurança alimentar, meio ambiente, pesquisa científica, promoção da ética, da cidadania, da democracia e dos direitos humanos, e atividades religiosas (art. 62, parágrafo único). É velada pelo **Ministério Público** (art. 66).

Bens

- **Bens públicos** de uso comum e de uso especial são **inalienáveis** enquanto conservarem essa qualificação (art. 100). Os dominicais podem ser alienados, observada a lei (art. 101). **Nenhum bem público** está sujeito a usucapião (art. 102; CF, arts. 183, § 3º, e 191, parágrafo único).

- **Pertenças** são bens que, não constituindo partes integrantes, se destinam de modo duradouro ao uso, ao serviço ou ao aformoseamento de outro (art. 93). Ao contrário dos acessórios em geral, **não seguem o principal**, salvo se o contrário resultar da lei, da vontade ou das circunstâncias (art. 94). Exemplo: o trator de uma fazenda vendida.
- **Benfeitorias (art. 96):** necessárias (conservam o bem ou evitam que se deteriore), úteis (aumentam ou facilitam o uso) e voluptuárias (mero deleite). O possuidor de **boa-fé** tem direito à indenização das necessárias e úteis, com **direito de retenção**, e pode levantar as voluptuárias. O de **má-fé** só é indenizado pelas necessárias, **sem direito de retenção** (arts. 1.219 e 1.220).

> **PARA MEMORIZAR**
>
> Boa-fé: **N + U + retenção** (e leva a V). Má-fé: **só N**, sem retenção.

3 Negócio jurídico e seus defeitos

Para valer, o negócio jurídico exige agente capaz, objeto lícito, possível, determinado ou determinável, e forma prescrita ou não defesa em lei (art. 104). A **escritura pública** é essencial aos negócios que visem à constituição, transferência ou modificação de direitos reais sobre imóveis de valor superior a **30 salários mínimos** (art. 108).

Os defeitos do negócio jurídico

Defeito	O que é	Consequência
Erro (arts. 138-144)	Falsa percepção da realidade, substancial e que poderia ser percebida por pessoa de diligência normal. O erro de cálculo apenas autoriza a retificação.	Anulável
Dolo (arts. 145-150)	Artifício malicioso da outra parte ou de terceiro para induzir a erro. O dolo **acidental** (o negócio seria feito de outro modo) só gera perdas e danos. O silêncio intencional sobre fato relevante também é dolo (omissivo).	Anulável (o essencial)
Coação (arts. 151-155)	Fundado temor de dano iminente e considerável à pessoa, à família ou aos bens. Não é coação a ameaça do exercício normal de um direito nem o simples temor reverencial.	Anulável
Estado de perigo (art. 156)	Premido pela necessidade de **salvar-se, ou a pessoa de sua família, de grave dano conhecido** pela outra parte, alguém assume obrigação excessivamente onerosa. Exemplo: cheque-caução para atendimento de emergência.	Anulável
Lesão (art. 157)	Sob **premente necessidade** ou por **inexperiência**, alguém se obriga a prestação **manifestamente desproporcional**. Não se exige que a outra parte saiba. Não se decreta a anulação se for oferecido suplemento suficiente ou se a parte favorecida concordar com a redução.	Anulável
Fraude contra credores (arts. 158-165)	Devedor insolvente, ou levado à insolvência, dispõe de bens em prejuízo dos credores. Nos atos onerosos, exige-se que a insolvência seja notória ou conhecida do adquirente. Combate-se pela **ação pauliana**.	Anulável
Simulação (art. 167)	Declaração enganosa da vontade. Subsiste o negócio dissimulado, se válido na substância e na forma.	**Nulo**

Nulidade × anulabilidade

Nulidade (arts. 166 a 170)	Anulabilidade (arts. 171 a 184)
Interesse público: pode ser alegada por qualquer interessado ou pelo MP, e o juiz a pronuncia **de ofício**.	Interesse privado: só os interessados a alegam; o juiz **não** a reconhece de ofício.
Não é suscetível de confirmação nem convalesce pelo decurso do tempo (art. 169).	Pode ser **confirmada** pelas partes, ressalvado direito de terceiro (art. 172).
Exemplos: absolutamente incapaz, objeto ilícito, forma não observada, simulação, fraude à lei imperativa.	Exemplos: relativamente incapaz, erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão, fraude contra credores.

Prazos para anular (arts. 178 e 179)

- **4 anos**, contados: na **coação**, do dia em que ela **cessar**; no erro, dolo, fraude contra credores, estado de perigo e lesão, do dia em que se **realizou o negócio**; nos atos de incapazes, do dia em que **cessar a incapacidade**.

- **2 anos**, a contar da conclusão do ato, quando a lei disser que o ato é anulável sem estabelecer prazo (art. 179). Exemplo clássico: venda de ascendente a descendente sem consentimento dos demais.

> **ATENÇÃO**
> Na **lesão** não se exige dolo de aproveitamento: basta a desproporção somada à necessidade ou inexperiência. No **estado de perigo**, o grave dano precisa ser **conhecido** pela outra parte. A FGV troca os requisitos entre os dois.

4 Prescrição e decadência

Prescrição	Decadência
Extingue a **pretensão**, nascida da violação de um direito (art. 189).	Extingue o próprio **direito potestativo**.
Prazos só fixados em lei (arts. 205 e 206); não podem ser alterados por acordo (art. 192).	Pode ser legal ou convencional.
Admite impedimento, suspensão e interrupção.	Não se impede, suspende nem interrompe, salvo disposição legal (art. 207), como contra o absolutamente incapaz (art. 208).
Pode ser reconhecida de ofício (CPC, art. 487, II).	A legal deve ser reconhecida de ofício (art. 210); a convencional, não (art. 211).
Renunciável depois de consumada, sem prejuízo de terceiro (art. 191).	A legal é irrenunciável (art. 209).

Causas que impedem ou suspendem (arts. 197 a 199)

Não corre a prescrição entre cônjuges, na constância da sociedade conjugal; entre ascendentes e descendentes, durante o poder familiar; entre tutelados ou curatelados e seus tutores ou curadores; contra os **absolutamente incapazes**; contra os ausentes do país em serviço público; pendendo condição suspensiva; não estando vencido o prazo. A jurisprudência estende a regra dos cônjuges aos companheiros.

Interrupção (art. 202)

Ocorre **uma única vez**: por despacho do juiz que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo da lei processual; por protesto, inclusive cambial; por apresentação do título em juízo de inventário ou concurso de credores; por ato judicial que constitua em mora o devedor; por ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe reconhecimento do direito pelo devedor. Interrompida, a prescrição recomeça a correr da data do ato que a interrompeu.

Os prazos mais cobrados

Prazo	Pretensões
10 anos	Prazo geral, quando a lei não fixar prazo menor (art. 205). O STJ aplica 10 anos à responsabilidade civil **contratual**.
1 ano	Hospedeiros contra hóspedes pelo pagamento; segurado contra o segurador, e vice-versa (art. 206, § 1º).
2 anos	Haver **prestações alimentares**, a partir da data em que se vencerem (§ 2º).
3 anos	Aluguéis de prédios urbanos ou rústicos; juros e rendas; ressarcimento de **enriquecimento sem causa**; **reparação civil** (extracontratual); pretensão contra sócios por lucros ilegítimos (§ 3º).
4 anos	Pretensão relativa à tutela, a contar da aprovação das contas (§ 4º).
5 anos	Cobrança de **dívidas líquidas constantes de instrumento** público ou particular; honorários de profissionais liberais; pretensão do vencedor para haver do vencido o que despendeu em juízo (§ 5º).

COMO CAI

Em 2019, Lia foi atropelada por um motorista. Em 2023, ajuizou ação de indenização. **A pretensão está prescrita?**

Sim. A reparação civil extracontratual prescreve em 3 anos (art. 206, § 3º, V). Se houvesse contrato entre as partes, o STJ aplicaria o prazo geral de 10 anos.

5 Obrigações

Solidariedade (arts. 264 a 285)

- A solidariedade **não se presume**: resulta da lei ou da vontade das partes (art. 265).
- **Ativa:** cada credor pode exigir a dívida inteira; o pagamento feito a um deles extingue a dívida até o montante pago.
- **Passiva:** o credor pode exigir de um, de alguns ou de todos a dívida, total ou parcialmente (art. 275). A propositura da ação contra um não importa renúncia à solidariedade quanto aos demais.
- Se a prestação se impossibilitar por culpa de um dos devedores, todos continuam obrigados pelo equivalente, mas pelas **perdas e danos só responde o culpado** (art. 279).
- Convertida a obrigação em perdas e danos, a **indivisível perde essa qualidade** (art. 263); a solidária, não (art. 271).

Pagamento e suas regras

- **Quem paga mal paga duas vezes:** o pagamento deve ser feito ao credor ou a quem o represente. O pagamento feito de boa-fé ao **credor putativo** é válido, ainda que se prove depois que não era credor (art. 309).
- **Lugar:** em regra, no **domicílio do devedor** (dívida quesível), salvo se as partes convencionarem diversamente (art. 327). O pagamento reiteradamente feito em outro local faz presumir renúncia do credor ao previsto no contrato (art. 330), aplicação da *supressio*.

- **Terceiro interessado** que paga (fiador, por exemplo) se **sub-roga** nos direitos do credor. O terceiro não interessado que paga em nome próprio tem apenas direito a reembolso, sem sub-rogação (art. 305).
- Formas especiais de extinção: consignação, sub-rogação, imputação, dação em pagamento, novação, compensação, confusão e remissão.

Inadimplemento

- **Correção e juros (Lei 14.905/2024):** na falta de convenção, a correção monetária segue o **IPCA** (art. 389, parágrafo único) e os juros legais correspondem à taxa **Selic deduzido o IPCA** (art. 406, § 1º).
- **Cláusula penal:** não pode exceder o valor da obrigação principal (art. 412) e deve ser reduzida equitativamente pelo juiz se a obrigação tiver sido cumprida em parte ou se o montante for manifestamente excessivo (art. 413). Para exigi-la, não é preciso provar prejuízo (art. 416).
- **Arras confirmatórias:** confirmam o negócio; se quem deu as arras não executar o contrato, a outra parte pode tê-lo por desfeito, retendo-as; se a inexecução for de quem as recebeu, deve devolvê-las mais o equivalente (art. 418). **Arras penitenciais:** há direito de arrependimento, e as arras funcionam como indenização única, sem direito a indenização suplementar (art. 420).

> **ATENÇÃO**
> Na obrigação **solidária** convertida em perdas e danos, todos continuam devendo o equivalente, mas as perdas e danos ficam só com o culpado. Na **indivisível**, a conversão em perdas e danos faz desaparecer a indivisibilidade.

6 Teoria geral dos contratos

- **Função social e intervenção mínima:** a liberdade contratual é exercida nos limites da função social do contrato; nas relações privadas, prevalecem o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual (art. 421, com redação da Lei 13.874/2019).
- **Boa-fé objetiva (art. 422):** deveres anexos de lealdade, informação e cooperação, na conclusão e na execução. Dela derivam a *supressio*, a *surrectio*, o *venire contra factum proprium* e o *tu quoque*.
- **Contrato de adesão:** cláusulas ambíguas ou contraditórias interpretam-se a favor do aderente; são nulas as cláusulas que estipulem renúncia antecipada do aderente a direito resultante da natureza do negócio (arts. 423 e 424).
- **Formação:** a proposta obriga o proponente (art. 427). Entre ausentes, o contrato se torna perfeito desde que a aceitação é **expedida** (teoria da expedição, art. 434).
- **Contrato com pessoa a declarar e estipulação em favor de terceiro** estão previstos nos arts. 436 a 471.

Vícios redibitórios (arts. 441 a 446)

Vícios ocultos que tornam a coisa imprópria ao uso ou lhe diminuem o valor. O adquirente pode **rejeitar a coisa** (ação redibitória) ou pedir **abatimento do preço** (ação estimatória ou *quanti minoris*).

Situação	Móvel	Imóvel
Prazo decadencial, contado da entrega efetiva	**30 dias**	**1 ano**
Se o adquirente já estava na posse, contado da alienação	15 dias (metade)	6 meses (metade)
Vício que, por sua natureza, só se conhece mais tarde: prazo conta da ciência, até o limite de	180 dias	1 ano

Se o alienante conhecia o vício, restitui o que recebeu com perdas e danos; se não conhecia, restitui apenas o valor recebido mais as despesas do contrato (art. 443).

Evicção (arts. 447 a 457)

É a perda da coisa por decisão judicial ou ato administrativo que a atribui a terceiro, por causa anterior à aquisição. O alienante responde pela evicção nos contratos onerosos, inclusive em hasta pública. As partes podem reforçar, diminuir ou excluir a garantia, mas, mesmo com cláusula de exclusão, o evicto tem direito a receber o preço que pagou, se não soube do risco ou, dele informado, não o assumiu (art. 449). Não pode demandar pela evicção o adquirente que sabia que a coisa era alheia ou litigiosa (art. 457).

Extinção

- **Exceção de contrato não cumprido (art. 476):** nos contratos bilaterais, nenhum contratante, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro.
- **Resolução por onerosidade excessiva (arts. 478 a 480):** contratos de execução continuada ou diferida, prestação excessivamente onerosa para uma parte, extrema vantagem para a outra, em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis. A resolução pode ser evitada se o réu se oferecer a modificar equitativamente as condições.
- **Resilição unilateral (art. 473):** se uma das partes houver feito investimentos consideráveis, a denúncia só produz efeito depois de transcorrido prazo compatível com a natureza e o vulto dos investimentos.

7 Contratos em espécie

Compra e venda

- É **anulável** a venda de **ascendente a descendente**, salvo se os outros descendentes e o cônjuge do alienante expressamente houverem consentido. Dispensa-se o consentimento do cônjuge casado no regime da separação obrigatória (art. 496). Prazo para anular: **2 anos** (art. 179).
- A venda entre cônjuges é lícita apenas quanto aos bens excluídos da comunhão (art. 499).
- O condômino de coisa indivisível não pode vender sua parte a estranho se outro consorte a quiser, tanto por tanto. O preterido pode haver para si a parte vendida, depositando o preço, no prazo de **180 dias** (art. 504).
- **Retrovenda:** o vendedor de imóvel pode reservar-se o direito de recobrá-lo no prazo máximo de **3 anos** (art. 505).
- **Venda com reserva de domínio** só se aplica a coisa móvel (art. 521).

Doação

- É **nula** a doação de todos os bens sem reserva de parte ou renda suficiente para a subsistência do doador (doação **universal**, art. 548).

- É **nula** a doação quanto à parte que exceder a de que o doador poderia dispor em testamento no momento da liberalidade (doação **inoficiosa**, art. 549).
- A doação de ascendente a descendente, ou de um cônjuge a outro, importa **adiantamento da legítima** (art. 544).
- **Revogação por ingratidão (art. 557):** atentado contra a vida, homicídio doloso, ofensa física, injúria grave ou calúnia, recusa de alimentos. Prazo: **1 ano** do conhecimento do fato (art. 559). Não se revogam por ingratidão as doações puramente remuneratórias, as oneradas com encargo já cumprido e as feitas para determinado casamento (art. 564).

Fiança

- Dá-se por escrito e **não admite interpretação extensiva** (art. 819).
- O fiador demandado pode exigir que primeiro sejam executados os bens do devedor (**benefício de ordem**, art. 827). Não aproveita esse benefício o fiador que o renunciou expressamente, que se obrigou como principal pagador ou devedor solidário, ou se o devedor for insolvente ou falido (art. 828).
- Na fiança sem limitação de tempo, o fiador pode exonerar-se, ficando obrigado por todos os efeitos da fiança durante **60 dias** após a notificação do credor (art. 835).
- A fiança prestada **sem outorga conjugal** (salvo no regime de separação absoluta) é anulável (art. 1.649) e, segundo o STJ, implica a **ineficácia total** da garantia (Súmula 332).
- É **penhorável** o bem de família do fiador em contrato de locação, residencial ou comercial (STF, Tema 1127; STJ, Súmula 549).

Empréstimo

Comodato (arts. 579-585)	Mútuo (arts. 586-592)
Empréstimo gratuito de coisa **infungível**; o comodatário devolve a mesma coisa.	Empréstimo de coisa **fungível**; o mutuário devolve coisa do mesmo gênero, qualidade e quantidade.
Não transfere a propriedade. Constituído em mora, o comodatário paga aluguel arbitrado pelo comodante.	Transfere a propriedade ao mutuário, que passa a correr os riscos da coisa.

COMO CAI

José vendeu um apartamento ao filho mais velho sem o consentimento dos outros dois filhos. Três anos depois, um deles quer anular a venda. **Ainda é possível?**

Não. A venda de ascendente a descendente sem consentimento é anulável, e o prazo é de 2 anos a contar da conclusão do ato (arts. 496 e 179).

8 Responsabilidade civil

- **Ato ilícito (art. 186):** ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, que viole direito e cause dano, ainda que exclusivamente moral.
- **Abuso de direito (art. 187):** também é ilícito o exercício de um direito que excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes. O critério é **objetivo**: não depende de intenção.
- **Excludentes de ilicitude (art. 188):** legítima defesa, exercício regular de direito e estado de necessidade. Mas, no estado de necessidade, se o terceiro lesado não for culpado pelo perigo, terá direito à indenização, e o autor

do dano terá ação regressiva contra o causador do perigo (arts. 929 e 930).

Subjetiva × objetiva

A regra é a responsabilidade **subjetiva** (com culpa). Haverá responsabilidade **objetiva**, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem (art. 927, parágrafo único).

Responsabilidade por fato de terceiro (arts. 932 e 933)

Quem responde	Por quem
Os pais	Pelos filhos menores que estiverem sob sua autoridade e em sua companhia
O tutor e o curador	Pelos pupilos e curatelados nas mesmas condições
O empregador ou comitente	Por seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho
Os donos de hotéis e estabelecimentos de ensino que abriguem por dinheiro	Por seus hóspedes, moradores e educandos

Essas pessoas respondem **objetivamente**, ainda que não haja culpa de sua parte (art. 933). Quem ressarcir o dano pode reaver o que pagou, **salvo se o causador for seu descendente**, absoluta ou relativamente incapaz (art. 934).

O **incapaz** responde pelos prejuízos que causar se as pessoas por ele responsáveis não tiverem obrigação de fazê-lo ou não dispuserem de meios suficientes. A indenização é **equitativa** e não terá lugar se privar do necessário o incapaz ou as pessoas que dele dependem (art. 928). É responsabilidade subsidiária e mitigada.

Responsabilidade pelo fato da coisa e do animal

- O dono ou detentor do **animal** ressarce o dano por este causado, se não provar culpa da vítima ou força maior (art. 936).
- O dono de edifício responde pelos danos que resultarem de sua **ruína**, se esta provier de falta de reparos cuja necessidade fosse manifesta (art. 937).
- Aquele que **habitar** prédio responde pelo dano proveniente das coisas que dele caírem ou forem lançadas em lugar indevido (art. 938). No condomínio, se não for possível identificar a unidade, respondem os condôminos da coluna de onde o objeto caiu.

Danos e indenização

- A indenização mede-se pela **extensão do dano**. Se houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, o juiz pode reduzir equitativamente a indenização (art. 944, parágrafo único).
- É lícita a cumulação de danos **estético e moral** (Súmula 387 do STJ). A pessoa jurídica pode sofrer dano moral (Súmula 227 do STJ).
- No contrato de transporte, é nula a cláusula de não indenizar (art. 734), e a responsabilidade do transportador por acidente com o passageiro **não é elidida por culpa de terceiro**, contra o qual tem ação regressiva (art. 735; Súmula 187 do STF).
- **Perda de uma chance:** indeniza-se a probabilidade séria e real de obter vantagem ou evitar prejuízo, frustrada pelo ato ilícito.

ATENÇÃO

Os pais respondem **objetivamente** pelos atos dos filhos menores, mas não podem cobrar regressivamente do filho o que pagaram (art. 934). E a responsabilidade do próprio incapaz é **subsidiária e equitativa**, não solidária.

9 Posse e propriedade

- **Possuidor** é quem tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade (art. 1.196). O Código adota a teoria objetiva de Ihering.
- **Detentor** (fâmulo da posse) é quem conserva a posse em nome de outro, em cumprimento de ordens ou instruções (art. 1.198). Exemplo: o caseiro. Não tem proteção possessória própria.
- **Posse justa** é a que não for violenta, clandestina ou precária (art. 1.200). **Posse de boa-fé** é aquela em que o possuidor ignora o vício que impede a aquisição da coisa (art. 1.201).
- Não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância; os atos violentos ou clandestinos só a autorizam depois de cessar a violência ou a clandestinidade (art. 1.208).

Proteção possessória

- Ameaça: **interdito proibitório**. Turbação: **manutenção de posse**. Esbulho: **reintegração de posse**.
- As ações possessórias são **fungíveis**: a propositura de uma no lugar da outra não obsta que o juiz conheça do pedido (CPC, art. 554).
- **Desforço imediato:** o possuidor turbado ou esbulhado pode manter-se ou restituir-se por sua própria força, contanto que o faça logo, e os atos de defesa não vão além do indispensável (art. 1.210, § 1º).
- Não obsta à manutenção ou reintegração a alegação de propriedade (art. 1.210, § 2º): no juízo possessório, não se discute domínio.

Aquisição da propriedade

- **Imóveis:** transfere-se pelo **registro** do título no Registro de Imóveis. Enquanto não se registrar, o alienante continua dono (art. 1.245).
- **Móveis:** transfere-se pela **tradição** (art. 1.267).
- Formas originárias: usucapião, acessão (formação de ilhas, aluvião, avulsão, álveo abandonado, construções e plantações), ocupação e achado do tesouro.

Condomínio edilício

- O condômino que não paga sua contribuição fica sujeito a juros e multa de até **2%** sobre o débito (art. 1.336, § 1º).
- O condômino ou possuidor que, por reiterado comportamento **antissocial**, gerar incompatibilidade de convivência pode ser constrangido a pagar multa de até **10 vezes** o valor da contribuição, até ulterior deliberação da assembleia (art. 1.337, parágrafo único).
- A alteração da convenção depende da aprovação de **2/3** dos votos dos condôminos (art. 1.351).
- O STJ admite que a convenção proíba a locação por curta temporada via plataformas digitais, por desvirtuar a destinação residencial.

10 Usucapião e direitos reais

> A tabela de usucapião é uma das mais cobradas da prova. Memorize prazo, área e requisito especial de cada modalidade.

Modalidade	Prazo	Requisitos
Extraordinária (art. 1.238)	15 anos 10 anos com moradia ou obras produtivas	Posse mansa, pacífica e ininterrupta, com *animus domini*. **Dispensa justo título e boa-fé.**
Ordinária (art. 1.242)	10 anos 5 anos se adquirido onerosamente, com registro depois cancelado, e houver moradia ou investimentos	Posse contínua e incontestada, com **justo título e boa-fé**.
Especial urbana (art. 1.240; CF, art. 183)	5 anos	Área urbana de até **250 m²**, para moradia própria ou da família, sem ser proprietário de outro imóvel. Não é reconhecida ao mesmo possuidor mais de uma vez.
Especial rural (art. 1.239; CF, art. 191)	5 anos	Área rural de até **50 hectares**, tornada produtiva por seu trabalho ou de sua família, com moradia, sem ser proprietário de outro imóvel.
Familiar (art. 1.240-A)	**2 anos**	Imóvel urbano de até **250 m²**, cuja propriedade dividia com ex-cônjuge ou ex-companheiro que **abandonou o lar**; posse direta, exclusiva, para moradia; não ser proprietário de outro imóvel.
Coletiva (Estatuto da Cidade, art. 10)	5 anos	Núcleos urbanos informais, área total dividida pelo número de possuidores inferior a 250 m² por possuidor.

- Bens públicos **não** são usucapíveis (CF, art. 183, § 3º).
- O possuidor pode acrescentar à sua posse a dos seus antecessores, contanto que todas sejam contínuas e pacíficas (**accessio possessionis**, art. 1.243).
- A usucapião pode ser reconhecida **extrajudicialmente**, perante o registro de imóveis (Lei 6.015/73, art. 216-A).
- A usucapião pode ser alegada como matéria de defesa (Súmula 237 do STF).

Rol de direitos reais (art. 1.225)

O rol é **taxativo**: propriedade, superfície, servidões, usufruto, uso, habitação, direito do promitente comprador, penhor, hipoteca, anticrese, concessão de uso especial para moradia, concessão de direito real de uso, **laje** e os direitos oriundos da imissão provisória na posse. A multipropriedade imobiliária (arts. 1.358-B e seguintes) é modalidade de condomínio.

Direitos reais de garantia

- **Penhor:** sobre coisa móvel, em regra com transferência da posse ao credor. **Hipoteca:** sobre imóveis (e navios e aeronaves), sem transferência da posse. **Anticrese:** o credor recebe a posse do imóvel para perceber seus frutos e rendimentos.
- É **nula** a cláusula que autoriza o credor a ficar com o objeto da garantia se a dívida não for paga no vencimento (**pacto comissório**, art. 1.428). Após o vencimento, o devedor pode dar a coisa em pagamento da dívida.
- É nula a cláusula que proíbe ao proprietário alienar o imóvel hipotecado (art. 1.475).

11 Direito de família

Casamento: impedimentos × causas suspensivas

Impedimentos (art. 1.521) · casamento nulo	Causas suspensivas (art. 1.523) · casamento válido, com separação obrigatória
Ascendentes com descendentes; afins em linha reta (sogra e genro, mesmo após o divórcio); adotante com quem foi cônjuge do adotado e vice-versa; irmãos e demais colaterais até o 3º grau; adotado com o filho do adotante; pessoas casadas; cônjuge sobrevivente com o condenado por homicídio ou tentativa contra o seu consorte.	Viúvo que tiver filho do falecido, enquanto não fizer inventário e partilha; viúva ou mulher cujo casamento se desfez, até 10 meses depois; divorciado, enquanto não homologada ou decidida a partilha; tutor ou curador e seus parentes com o tutelado ou curatelado, enquanto não cessar a tutela e saldadas as contas.

Desde a Lei 13.811/2019, **não se admite, em qualquer caso, o casamento de quem não atingiu 16 anos** (art. 1.520). Entre 16 e 18, exige-se autorização dos pais ou suprimento judicial.

Regimes de bens

- Na falta de pacto antenupcial, ou se ele for nulo ou ineficaz, vigora a **comunhão parcial** (art. 1.640). O pacto antenupcial exige **escritura pública** (art. 1.653).
- **Separação obrigatória (art. 1.641):** causas suspensivas; maiores de 70 anos; todos os que dependerem de suprimento judicial para casar. Para os maiores de 70, o STF decidiu que o regime pode ser **afastado por escritura pública** (Tema 1236, 2024).
- No regime de separação legal, comunicam-se os bens adquiridos na constância do casamento (Súmula 377 do STF), desde que comprovado o esforço comum, segundo o STJ.
- A alteração do regime exige pedido motivado de ambos os cônjuges e autorização judicial, ressalvados os direitos de terceiros (art. 1.639, § 2º).

Outorga conjugal (arts. 1.647 a 1.650)

Nenhum cônjuge pode, sem autorização do outro, **exceto no regime da separação absoluta**: alienar ou gravar de ônus real os bens imóveis; pleitear, como autor ou réu, acerca desses bens; prestar **fiança ou aval**; fazer doação não remuneratória de bens comuns. A falta de autorização torna o ato **anulável**, e o outro cônjuge pode pleitear a anulação até **2 anos** depois de terminada a sociedade conjugal (art. 1.649).

União estável

Convivência **pública, contínua e duradoura**, com o objetivo de constituição de família (art. 1.723). Não exige prazo mínimo nem coabitação. Aplica-se, no que couber, o regime da comunhão parcial, salvo contrato escrito (art. 1.725). O STF reconheceu a união estável homoafetiva (ADI 4277).

Divórcio, guarda e alimentos

- Desde a EC 66/2010, o divórcio é **direto**, sem exigência de prazo ou de discussão de culpa. O divórcio consensual pode ser feito por **escritura pública**, em regra quando não houver nascituro ou filhos incapazes (CPC, art. 733).
- A **guarda compartilhada** é a regra quando ambos os genitores estiverem aptos, salvo se um deles declarar que não deseja a guarda (art. 1.584, § 2º).
- Os alimentos seguem o binômio **necessidade × possibilidade** (art. 1.694, § 1º). O direito a alimentos é **irrenunciável**, embora o credor possa não exercê-lo (art. 1.707).
- A obrigação dos **avós** é complementar e subsidiária (Súmula 596 do STJ). O cancelamento da pensão do filho que atingiu a maioridade depende de decisão judicial, com contraditório (Súmula 358 do STJ).
- A paternidade socioafetiva não impede o reconhecimento do vínculo biológico, com efeitos jurídicos próprios (**multiparentalidade**, STF, Tema 622).

12 Direito das sucessões

- **Saisine (art. 1.784):** aberta a sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários.
- **Renúncia:** deve constar expressamente de **instrumento público ou termo judicial** (art. 1.806). Não se admite aceitação ou renúncia parcial, sob condição ou a termo (art. 1.808). Ninguém pode suceder **representando herdeiro renunciante** (art. 1.811).
- A legítima corresponde à **metade** dos bens da herança (art. 1.846). São herdeiros necessários os **descendentes, os ascendentes e o cônjuge** (art. 1.845).

Ordem de vocação hereditária (art. 1.829)

#	Quem herda	Observação
I	**Descendentes**, em concorrência com o cônjuge	O cônjuge **não concorre** se casado na comunhão universal, na separação obrigatória ou, na comunhão parcial, se o falecido não deixou bens particulares. Concorrendo com descendentes comuns, o cônjuge tem quota não inferior a **1/4** (art. 1.832).
II	**Ascendentes**, em concorrência com o cônjuge	Concorre em qualquer regime: 1/3 se concorrer com ambos os pais; metade se houver um só ascendente ou se maior for o grau (art. 1.837).
III	**Cônjuge** sobrevivente	Herda a totalidade, em qualquer regime.
IV	**Colaterais** até o 4º grau	Os mais próximos excluem os mais remotos, salvo o direito de representação dos filhos de irmãos.

- O **companheiro** tem os mesmos direitos sucessórios do cônjuge: o STF declarou inconstitucional o art. 1.790 (Tema 809).
- Ao cônjuge sobrevivente, qualquer que seja o regime, fica assegurado o **direito real de habitação** sobre o imóvel destinado à residência da família, desde que seja o único daquela natureza a inventariar (art. 1.831).

Testamento

- Podem testar os maiores de **16 anos** (art. 1.860, parágrafo único).

- **Público:** escrito por tabelião, lido em voz alta perante o testador e **2 testemunhas**. **Cerrado:** escrito pelo testador, aprovado pelo tabelião perante 2 testemunhas. **Particular:** escrito pelo testador e lido perante **3 testemunhas**, que o subscrevem; em circunstâncias excepcionais declaradas na cédula, pode ser confirmado sem testemunhas (art. 1.879).
- **Codicilo:** escrito particular para disposições de pequeno valor, como esmolas e objetos de uso pessoal (art. 1.881).

Indignidade × deserdação

Indignidade (arts. 1.814 a 1.818)	Deserdação (arts. 1.961 a 1.965)
Atinge qualquer sucessor, legítimo ou testamentário.	Atinge apenas **herdeiros necessários**.
Hipóteses legais: homicídio doloso, tentado ou consumado, contra o autor da herança, seu cônjuge, companheiro, ascendente ou descendente; acusação caluniosa em juízo ou crime contra a honra deles; violência ou fraude para impedir a livre disposição dos bens.	Exige **testamento**, com declaração expressa da causa (art. 1.964). Além das causas de indignidade, inclui ofensa física, injúria grave e desamparo.
Declarada por sentença em ação proposta em até **4 anos** da abertura da sucessão. Com a Lei 14.661/2023, havendo condenação criminal transitada em julgado pelos atos do art. 1.814, a exclusão independe de sentença própria (art. 1.815-A).	Cabe ao herdeiro instituído, ou àquele a quem aproveite, provar a causa alegada, em até 4 anos da abertura do testamento.

Os efeitos da exclusão são **pessoais**: os descendentes do herdeiro excluído sucedem como se ele morto fosse antes da abertura da sucessão (art. 1.816).

> **COMO CAI**
>
> Ana, casada com Beto no regime da comunhão universal, morreu deixando dois filhos comuns. **Beto herda?**
>
> Não. Ele é meeiro (metade do patrimônio comum já é dele), mas não concorre com os descendentes na herança, porque o regime é o da comunhão universal (art. 1.829, I). A herança é dividida entre os dois filhos.

13 Pegadinhas, prazos e revisão final

As 15 pegadinhas que a FGV mais usa

1. Tratar pessoa com deficiência como absolutamente incapaz. Só o menor de 16 anos é.
2. Dizer que o ato do relativamente incapaz é nulo. É anulável.
3. Exigir homologação judicial na emancipação voluntária. Basta instrumento público.
4. Trocar os requisitos da lesão (necessidade ou inexperiência) com os do estado de perigo (salvar-se de grave dano conhecido).
5. Dizer que a simulação torna o negócio anulável. É nulo.
6. Contar o prazo da coação a partir da celebração. Conta-se do dia em que ela cessar.
7. Aplicar 10 anos à reparação civil extracontratual. São 3 anos.
8. Dizer que a solidariedade se presume. Não se presume.
9. Permitir que a cláusula penal exceda o valor da obrigação principal.

L0. Dizer que a pertença segue o principal. Em regra, não segue.

L1. Dar direito de retenção ao possuidor de má-fé.

L2. Admitir usucapião de bem público, inclusive dominical.

L3. Dizer que a venda de ascendente a descendente é nula. É anulável, em 2 anos.

L4. Afirmar que o cônjuge casado na comunhão universal concorre com os descendentes.

L5. Dizer que os filhos do herdeiro renunciante o representam. Só os do indigno ou deserdado sucedem.

Tabela de prazos e números

Regra	Prazo ou número	Fonte
Anular negócio por defeito ou incapacidade relativa	**4 anos**	art. 178
Anular quando a lei não fixa prazo (ex.: venda a descendente, outorga conjugal após o fim da sociedade)	**2 anos**	arts. 179 e 1.649
Prescrição geral · reparação civil · alimentos vencidos	**10 · 3 · 2 anos**	arts. 205 e 206
Dívida líquida em instrumento · honorários de profissional liberal	**5 anos**	art. 206, § 5º
Vício redibitório: móvel · imóvel	**30 dias · 1 ano**	art. 445
Direito de preferência do condômino preterido	**180 dias**	art. 504
Retrovenda (prazo máximo)	**3 anos**	art. 505
Revogação de doação por ingratidão	**1 ano**	art. 559
Exoneração do fiador em fiança sem prazo	**60 dias**	art. 835
Escritura pública obrigatória para imóvel acima de	**30 salários mínimos**	art. 108
Multa por inadimplência condominial · antissocial	**2% · até 10x**	arts. 1.336 e 1.337
Usucapião extraordinária · ordinária · especial · familiar	**15 · 10 · 5 · 2 anos**	arts. 1.238 a 1.240-A
Área máxima: urbana · rural	**250 m² · 50 ha**	arts. 1.239 e 1.240
Idade mínima para casar · para testar	**16 · 16 anos**	arts. 1.517, 1.520 e 1.860
Separação obrigatória por idade	**mais de 70 anos**	art. 1.641, II
Quota mínima do cônjuge com descendentes comuns	**1/4**	art. 1.832
Testemunhas: público · particular	**2 · 3**	arts. 1.864 e 1.876
Ação de indignidade	**4 anos**	art. 1.815, § 1º

Checklist da véspera

- [ ] Sei quem é absoluta e quem é relativamente incapaz depois do EPD.
- [ ] Sei distinguir os sete defeitos do negócio jurídico e suas consequências.
- [ ] Sei os prazos de 1, 2, 3, 5 e 10 anos do art. 206 e do art. 205.
- [ ] Sei as regras de vício redibitório e evicção.
- [ ] Sei quando a responsabilidade é objetiva e o regime do art. 932.
- [ ] Sei a tabela de usucapião (prazo, área e requisito).
- [ ] Sei impedimentos, causas suspensivas e regimes de bens.
- [ ] Sei a ordem de vocação hereditária e quando o cônjuge concorre.

LEITURA OBRIGATÓRIA DE LEI SECA

Código Civil: arts. 1º a 21, 50, 93 a 108, 138 a 184, 189 a 211, 264 a 285, 389 a 420, 421 a 480, 496 a 505, 538 a 564, 818 a 839, 927 a 954, 1.196 a 1.245, 1.336 e 1.337, 1.428, 1.521 a 1.523, 1.639 a 1.653, 1.694 a 1.725, 1.784 a 1.818, 1.829 a 1.847 e 1.857 a 1.881.

Sinopse elaborada para o Método Aprovação OAB com base no Código Civil (Lei 10.406/2002) e alterações, incluindo o Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei 13.146/2015), a Lei da Liberdade Econômica (Lei 13.874/2019), a Lei 14.905/2024 (juros e correção) e a jurisprudência do STF e do STJ citada no texto. Confira sempre a redação atualizada da lei.